

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 784/2533

นายสุระชัย พลัฒพลชัย

โจทก์

นายอ่อน คงเจริญ

จำเลย

นางสำรวย คงเจริญ

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ให้เหตุผลการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 90)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินตาม นค.3เลขที่ 1136,1137 หมู่ 7 ตำบลบึงกอกอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกที่ดินแปลงที่ 5,15 ของโจทก์และห้ามจำเลยกับบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทต่อไป ให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างชำระให้โจทก์ จำนวน 5,000 บาท ค่าขนนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ก่อนยื่นฎีกา นางสำรวย คงเจริญ ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต (อันดับ 74,88)

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79,78)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์โดยนำเงินสดมาวาง
เป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 64,66)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและ ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและ ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ